

1500260-24.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085102/2021 - 04º D.P. SUMARE, 17022412 - 04º D.P. SUMARE, 388/21/352 - 04º D.P. SUMARE, 2085102 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRED RENATO JERONIMO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500260-24.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-24.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2085102/2021 - 04º D.P. SUMARE, 17022412 - 04º D.P. SUMARE, 388/21/352 - 04º D.P. SUMARE, 2085102 - 04º D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRED RENATO JERONIMO DE BASTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

FRED RENATO JERONIMO DE BASTOS, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e CLAUDIRENE DE FATIMA BORSATO BORTOLOSO, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, estão sendo processados pela JUSTIÇA PÚBLICA, ante os fatos já detalhadamente descritos na inaugural (páginas 139/141).

Recebimento da denúncia (páginas 145/146). Respostas à acusação (páginas 201/213 e 231/238). Citações pessoais (páginas 191 e 193). Prova testemunhal e interrogatório (páginas 268/269). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia (páginas 355/359 e 460), ao passo

que os defensores sustentaram, em resumo, cerceamento de defesa, invasão de domicílio, fragilidade probatória e a merecida aplicação benéfica da pena (páginas 362/368 e 462).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O exame químico-toxicológico comprovou a materialidade do delito contra a saúde pública (páginas 275/280 e 284/289) e a perícia documentoscópica a falsidade (páginas 290/293).

Certa a autoria increpada na prefacial.

Os policiais militares Jorge Luiz Previato Batista e Jonathan Carneiro relataram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, com a aproximação da viatura policial, em local conhecido pela existência de veículos roubados e furtados, o réu Fred Renato Jeronimo de Bastos saiu, comprometedoramente, em fuga, porém foi encaixado. No caminho por onde ele fugiu, tinha sido dispensado um pedaço grande de maconha. Diante disso, ante a fundada suspeita sobre a existência de mais estupefacientes, os policiais foram até o apartamento do acusado (ele estava com a chave do apartamento nº 21 e consignou, em seu interrogatório judicial, que disse aos policiais que se eles quisessem poderiam ir ao apartamento, o qual estava pintando) e encontraram mais drogas, inclusive uma peça de maconha de onde foi retirado aquele pedaço achado no percurso de fuga do denunciado (encaixava-se como um quebra-cabeça), tendo o réu, no afã de se livrar da ação policial, apontado, em seguida, outro apartamento em que haveria mais estupefacientes, demonstrando a sua vinculação com o outro imóvel que guardava entorpecentes. Como não poderia deixar de acontecer, os policiais, como desdobramento do flagrante inicial, não se omitiram e acorreram para aquele outro apartamento. Lá estava a ré Claudirene de Fatima Borsato Bortoloso, exalando daquele lugar um forte odor de maconha, a indicar a flagrância do depósito de drogas. Ela apresentou um documento falso, cuja falsificação não era aparente. Muito mais entorpecentes foram apreendidos naquele apartamento (páginas 268/269). Como se não bastasse, em seu interrogatório judicial, a ré Claudirene de Fatima Borsato Bortoloso confirmou que, realmente, havia droga ilícita no seu apartamento, que ela buscou no Paraguai (páginas 268/269). Note-se que a extração do conteúdo do aparelho celular a ela atribuído revelou negociações de drogas, envolvimento em perigosa organização criminosa e imagens de estupefacientes e armas (páginas 369/401).

Tudo isso considerado, bem destacadas as significativas apreensões dos entorpecentes nos imóveis dos acusados, cuja finalidade mercantil se mostrou indisfarçável, pela quantidade.

Logo, possível concluir que Fred Renato Jeronimo de Bastos trazia consigo, guardava e mantinha, para fins de tráfico, junto com Claudirene de Fatima Borsato Bortoloso, Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, a granel e também em porções individualizadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Insulada a autodefesa articulada pela denunciada de que o documento falso foi retirado da sua carteira pelo policial (páginas 268/269).

Não houve sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocentes. Eles nem conheciam os acusados.

Fato é que a ré Claudirene de Fatima Borsato Bortoloso fez uso de documento público falso, ciente da contrafação.

Inexistente causa de exclusão da culpabilidade, porquanto nada sinalizou a possibilidade de o acusado não entender o caráter ilícito e de autodeterminação a respeito do tráfico de drogas que exercia, a justificar a instauração de incidente de dependência toxicológica (ele, inclusive, negou a traficância e se mostrou bastante articulado em seu interrogatório judicial, com plena lucidez), ingresso à dosimetria penal.

Em primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 68 do Código Penal e atento à disciplina da Lei nº 11.343/2006, aumento, em primeira fase, a pena-base do tráfico de drogas em 2/5 (dois quintos), para cada qual dos réus, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, bem como a ousadia e a insensibilidade dos acusados, que praticaram crime contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, evidenciando a maior reprovabilidade. Ainda em primeira fase, pelos maus antecedentes da acusada (páginas 82/83), majoro as penas dos crimes por ela perpetrados em 1/6 (um sexto).

Em segunda fase, acresço as penas dos denunciados em mais 1/6 (um sexto), pela reincidência (páginas 59/60 e 83/84). Não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, por força da reincidência, inaplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11343/06.

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o mais gravoso cabível a cada delito praticado, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para: 1) condenar CLAUDIRENE DE FATIMA BORSATO BORTOLOSO, qualificada nos autos, às penas de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime fechado, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; e mais 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 12 (doze) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal; 2) condenar FRED RENATO JERONIMO DE BASTOS, qualificado nos autos, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, regime fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, piso mínimo (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006), por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Os acusados, que são reincidentes, acompanharam encarcerados cautelarmente o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim devem permanecer em garantia da ordem pública, como medida de autodefesa da sociedade. Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Ante a existência de habeas corpus (páginas 329/335), comunique-se a prolação da presente sentença à superior instância.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA